



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2000 | Resolución TDC | Arts. 14 y 55, inc. d), Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2024-121247207-APN-DR#CNDC, caratulado: "CMA CGM S.A. Y GEFCO S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 2000).

La presentación de fecha 5 de noviembre de 2024, mediante la cual CMA CGM S.A. notificó la adquisición del control exclusivo sobre GEFCO S.A. y sus subsidiarias directas e indirectas.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-44870332-APN-SCE#ANC), emitido el 5 de mayo de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7°, 8°, 9°, 14, 55, inc. d), 84 y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo por parte de CMA CGM S.A. ("CMA CGM") sobre GEFCO S.A. ("GEFCO") y sus subsidiarias directas e indirectas, que con anterioridad eran controladas por JSC RUSSIAN RAILWAYS ("RZD"). La transacción se instrumentó mediante la adquisición por parte de CMA CGM del 75% de las acciones de GEFCO de titularidad de RZD y, en forma paralela, del 24,96% perteneciente a STELLANTIS N.V., con lo que CMA CGM adquirió el 99,96% de las acciones de GEFCO.

CMA CGM es la empresa matriz de un grupo dedicado principalmente al transporte marítimo de *línea de contenedores* y a los servicios de terminales portuarias. Asimismo, a través de su subsidiaria de propiedad exclusiva CEVA LOGISTICS ("CEVA"), se encuentra activa en los mercados de servicios de agenciamiento o gestión de cargas (*freight forwarding*) y de logística de contratos (*contract logistics*). En la Argentina, el grupo opera a través de CMA CGM ARGENTINA S.A., CEVA DE ARGENTINA S.R.L. y CEVA ANOVO S.A. (ex INGRAM MICRO ARGENTINA S.A.). GEFCO, por su parte, operaba a nivel mundial en la prestación de servicios de gestión de cargas y de logística de contratos, con especial énfasis en la logística de vehículos terminados (*finished vehicle logistics* — "FVL"). En la Argentina, GEFCO operaba a través de GEFCO ARGENTINA S.A., BSM TRANSPORTES S.A. y SAM TRANSPORTES S.R.L.

El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 29 de julio de 2022 y su notificación ante esta Autoridad se realizó el 5 de noviembre de 2024, con una demora de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO (545) días hábiles administrativos respecto del plazo establecido en el artículo 84 de la Ley 27.442. La notificación fue considerada incompleta el 12 de noviembre de 2024 y tuvo por completada el 17 de abril de 2026, fecha a partir de la cual comenzó a correr el plazo del artículo 14 de dicha ley. La operación constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. c), de la Ley 27.442, y la obligación de notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9° de dicha ley.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico riguroso de la operación notificada, evaluando si la adquisición del control exclusivo sobre GEFCO S.A. por parte de CMA CGM S.A. infringe el artículo 8° de la Ley 27.442. A tal fin, examinó los efectos horizontales, los reforzamientos de relaciones verticales preexistentes y los posibles efectos de cartera generados por la transacción en el mercado argentino.

En lo que respecta a los efectos horizontales, el Dictamen identificó superposiciones entre las actividades de CEVA DE ARGENTINA S.R.L., del lado adquirente, y GEFCO ARGENTINA S.A., del lado objeto, en dos mercados: el de servicios de agenciamiento o gestión de cargas y el de servicios de logística de contratos. En el primero, la participación combinada de las involucradas resultó ínfima —inferior al 5%— a lo largo del trienio 2019-2021, en un mercado históricamente atomizado con presencia de operadores líderes a escala global. En el segundo, la participación resultante de la operación fue también poco significativa —inferior al 10%— en un mercado con marcada presencia de un operador líder. En ambos casos, el Dictamen descarta efectos unilaterales con potencialidad para afectar la competencia en perjuicio del interés económico general.

En materia de reforzamientos verticales, el Dictamen analizó dos relaciones verticales preexistentes. La primera vincula el transporte marítimo de *línea de contenedores*, prestado *aguas arriba* por el grupo adquirente, con los servicios de agenciamiento o gestión de cargas de GEFCO ARGENTINA S.A., *aguas abajo*. La segunda vincula los servicios de agenciamiento o gestión de cargas del grupo adquirente, *aguas arriba*, con los servicios de logística de contratos de GEFCO ARGENTINA S.A., *aguas abajo*. Respecto de la primera, el Dictamen constata que la participación del grupo CMA CGM en el transporte marítimo de *línea de contenedores* fue marginal —inferior al 10% bajo un enfoque agregado, y sin superar el 15% en ningún tramo de ruta durante el trienio 2019-2021—, lo que descarta tanto la habilidad como el incentivo para implementar una estrategia de cierre de mercado en perjuicio de los competidores de GEFCO ARGENTINA S.A. *aguas abajo*. A ello se suma que los agentes de gestión de cargas trabajan habitualmente con múltiples transportistas sin costos de cambio, lo que refuerza su poder de negociación y torna inviable cualquier estrategia anticompetitiva. Respecto de la segunda, el

Dictamen concluye en igual sentido, dado que la actividad de logística de contratos opera en forma sustancialmente independiente de la de agenciamiento o gestión de cargas.

En cuanto a los efectos de cartera, el Dictamen examinó la posibilidad de apalancamiento entre el transporte marítimo de *línea de contenedores* y los servicios de logística de contratos de GEFCO ARGENTINA S.A. Descartó esta preocupación al verificar que la entidad fusionada careció de poder de mercado en ambas actividades y que las distintas estructuras de mercado de cada servicio —el primero estandarizado, el segundo altamente personalizado— dificultan su atamiento o empaquetamiento.

El Dictamen concluye que la operación notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de dicha ley. Asimismo, no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada.

En lo que respecta a la multa por notificación tardía, el Dictamen señala que CMA CGM S.A. notificó la operación con una demora de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO (545) días hábiles administrativos —lapso transcurrido entre el 8 de agosto de 2022 y el 4 de noviembre de 2024, ambos inclusive—, en infracción a lo dispuesto en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442. En cuanto a la graduación, la Secretaría de Concentraciones Económicas pondera como atenuantes: (i) que la operación no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442; (ii) que CMA CGM S.A. se presentó espontáneamente y prestó absoluta colaboración en los pedidos de información; (iii) que la demora obedeció a un error de asesoramiento legal en el cálculo de los umbrales de notificación, sin indicios de ocultamiento; y (iv) la ausencia de antecedentes de notificación tardía. Sobre esa base, recomienda aplicar una multa equivalente al 2% del máximo diario posible, esto es, DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y NUEVE UNIDADES MÓVILES (237,79 UM) por día, que arroja un total de CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE UNIDADES MÓVILES (129.597 UM) por los 545 días de retraso.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 5 de mayo de 2026.

En lo que respecta al análisis de los efectos competitivos, este Tribunal concluye que la operación notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general. Por lo tanto, corresponde autorizar la operación de concentración económica de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de dicha ley.

En lo que respecta a la multa por notificación tardía, este Tribunal coincide con la graduación propuesta por la Secretaría de Concentraciones Económicas, ponderando como apropiados los atenuantes identificados y el *quantum* resultante. Por lo tanto, corresponde imponer a CMA CGM S.A., en su carácter de adquirente, una multa de CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE UNIDADES MÓVILES (129.597 UM), de conformidad con lo previsto en los artículos 9°, 55, inc.d), y 84 de la Ley 27.442.

Por ello,

**EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
RESUELVE:**

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo por parte de CMA CGM S.A. sobre GEFECO S.A. y sus subsidiarias directas e indirectas, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Imponer a CMA CGM S.A., en su carácter de adquirente, una multa de CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE UNIDADES MÓVILES (129.597 UM), en virtud de la notificación tardía de la operación de concentración económica analizada en las presentes actuaciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 9°, 55, inc. d), y 84 de la Ley 27.442.

Artículo 3°.- Establecer el plazo de DIEZ (10) DÍAS para que se haga efectiva la sanción desde la notificación de la presente resolución, bajo apercibimiento de efectuar la ejecución judicial por intermedio de la Dirección de Gestión y Control de Asuntos Contenciosos de Industria, Pyme, Comercio y Minería del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Artículo 4°.- Hacer saber a CMA CGM S.A. que la multa impuesta deberá ser abonada a través de la plataforma *E-Recauda*, emitiendo un Volante de Pago Electrónico a favor de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - Multas Concentraciones.

Artículo 5°.- Notifíquese a CMA CGM S.A. la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 6°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 7°.- Publíquese la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Dictamen SCE

AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2024-121247207--APN-DR#CNDC, caratulado: "CMA CGM S.A. Y GEFCO S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 2000).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo por parte de CMA CGM S.A. ("CMA CGM") sobre GEFCO S.A. ("GEFCO") y sus subsidiarias directas e indirectas, que de manera previa eran controladas por JSC RUSSIAN RAILWAYS ("RZD").
2. La transacción se implementó mediante la adquisición por parte de CMA CGM del 75% de las acciones de GEFCO, cuyo titular era RZD,¹ lo que otorgó a CMA CGM el control exclusivo.
3. Por su parte, y en paralelo, CMA CGM adquirió la participación minoritaria del 24.96% de las acciones que poseía STELLANTIS N.V. ("STELLANTIS") en GEFCO, adquiriendo de esta forma el 99.96% de las acciones.
4. CMA CGM es la empresa matriz de un grupo de empresas dedicado principalmente al transporte marítimo de línea de contenedores y a los servicios de terminales portuarias. Asimismo, se encuentra activa a través de su subsidiaria de propiedad exclusiva, CEVA LOGISTICS ("CEVA") en el mercado de los servicios de gestión de cargas (*freight forwarding*) y de logística de contratos (*contract logistics*).
5. En la Argentina, opera a través de: a) CMA CGM ARGENTINA S.A. ("CMA CGM ARG"), empresa que se dedica a los servicios de transporte marítimo de línea de contenedores para determinadas rutas específicas hacia y desde la Costa Este de Sudamérica; b) CEVA DE ARGENTINA S.R.L. ("CEVA ARG"), empresa que se dedica a la gestión de cargas y de servicios de logística de contratos; y c) de INGRAM MICRO ARGENTINA S.A. ("INGRAM" actualmente CEVA ANOVO S.A. "CEVA ANOVO")
6. GEFCO operaba a nivel mundial en la prestación de servicios de gestión de cargas (*freight forwarding*) y de servicios de logística de contratos (*contract logistics*), enfocados en la logística de vehículos terminados (FVL – *finished vehicle logistic*). GEFCO presta servicios logísticos, soluciones de transporte y logística integrada a diversas industrias (automotriz, farmacéutica, retail, etc.).
7. En la Argentina, GEFCO operaba a través de GEFCO ARGENTINA S.A. ("GEFCO ARG") empresa que se dedica a la logística de contratos, servicios de agenciamiento o

¹ Hasta el cierre de dicha operación, RZD era el titular del 75% de las acciones, y las restantes acciones pertenecían a STELLANTIS, titular del 24.96%, en tanto que el 0.04% de sus titulares eran personas físicas.

gestión de cargas, servicios de FVL, y transporte de cargas y de sustancias peligrosas por carretera.

8. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 29 de julio de 2022 y su notificación a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 5 de noviembre de 2024.
9. Conforme fuera informado por la parte en la presentación del 27 de diciembre de 2022, RZD comenzó a enfrentar dificultades financieras y operacionales, por ello es que CMA CGM reemplazó al accionista RZD. CMA CGM, entonces, aplicó formalmente a la exención de la obligación de suspensión ante la Comisión Europea, el 5 de abril de 2022 y ante la Autoridad de Defensa de la Competencia de Marruecos, el 6 de abril de 2022. Las exenciones fueron otorgadas el 8 de abril de 2022, pero CMA CGM se comprometió a no integrar el negocio de GEFECO con el de CMA CGM, a no ejercer ningún derecho de voto en GEFECO y no obtener o compartir información comercialmente sensible, entre GEFECO y CMA CGM previo a obtener las aprobaciones de la Comisión Europea (22 de julio de 2022) y de Marruecos (obtuvo la aprobación el 29 de julio de 2022).

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

10. El 5 de noviembre de 2024, CMA CGM notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0 + F1.
11. La notificación realizada presenta una demora de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO (545) días hábiles.
12. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
13. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la LDC —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES (AR\$ 8.345.000.000,00)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.
14. El 12 de noviembre de 2024 —y tras analizar la presentación efectuada—, la ex CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
15. El 17 de abril de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 + F1 acompañado.
16. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al indicado.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

17. La presente operación consistió en la adquisición del control exclusivo sobre GEFECO por parte de CMA CGM a nivel global. La operación tuvo efectos a nivel local debido a la activa participación en el país de empresas subsidiarias de las involucradas, tanto en forma presencial como por la vía de exportaciones hacia la Argentina.
18. A continuación, se presentan cada una de las empresas afectadas en el país junto con una descripción de sus actividades económicas:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresas	Actividad Económica
Grupo Comprador²	
CMA CGM	Servicios de transporte marítimo de línea de contenedores (provee estos servicios a clientes en Argentina). ³
CMA CGM ARG	Servicios de transporte marítimo de línea de contenedores para las siguientes rutas (<i>trades</i>) hacia/desde la Costa Este de Sudamérica: Norte de Europa, Mediterráneo y Lejano Oriente Asiático.
CEVA ARG	Agenciamiento o gestión de cargas (incluidos los segmentos terrestre, aéreo y marítimo) y servicios de logística de contratos. Servicios de gestión administrativa de oficina.
INGRAM (actualmente CEVA ANOVO)	Importación, logística directa (almacenamiento, gestión de pedidos, gestión de transporte, etc.) y logística indirecta (sustitución en garantía, gestión de devoluciones, etc.) de las piezas de recambio.
Grupo objeto	
GEFCO ARG	Servicios de agenciamiento o gestión de cargas (incluidos los segmentos terrestre, aéreo y marítimo), servicios de logística de contratos, servicios de logística de vehículos terminados ⁴ ("FVL" por sus siglas en inglés), y transporte de cargas y sustancias peligrosas por carretera.
BSM TRANSPORTES S.A.	Servicios de FVL
SAM TRANSPORTES S.R.L.	Servicios de FVL

Fuente: SCE a partir de información aportada por la parte notificante.

19. La parte notificante informó que GEFCO ARG recurrió, en calidad de agente de gestión de cargas, al servicio de transporte marítimo de línea de contenedores provisto por el grupo adquirente en forma previa a la operación analizada.
20. Dadas las actividades principales detalladas precedentemente, se desprende que la operación de concentración económica bajo análisis presentó en el país relaciones

² La empresa CIRCLE INTERNATIONAL ARGENTINA S.A. se encuentra inactiva.

³ La parte notificante informó que el valor de las exportaciones de esta empresa hacia Argentina en el ejercicio fiscal 2021 (último año del período analizado) fue de USD 113 millones.

⁴ Las empresas del grupo objeto prestaron sus servicios de FVL bajo la marca CEVA LOGISTICS (se aclara que CEVA ARG no prestó estos servicios durante el trienio bajo análisis).

horizontales en: (i) el servicio de agenciamiento o gestión de cargas⁵ ("*freight forwarding services*", según su denominación universal), entre CEVA ARG, del lado adquirente, y GEFCO ARG, del lado de la objeto, y en (ii) el servicio de logística de contratos⁶ ("*contract logistics*"), entre CEVA ARG, por un lado, y GEFCO ARG, por el otro lado.

21. Asimismo, dicha operación presentó los siguientes reforzamientos de relaciones verticales preexistentes: (i) entre el transporte marítimo de línea de contenedores⁷ ("*container liner shipping*"), *aguas arriba*, por parte de las empresas CMA CGM y CMA CGM ARG del lado adquirente, y los servicios de agenciamiento o gestión de cargas, *aguas abajo*, por parte de GEFCO ARG, del grupo Objeto, y (ii) el servicio de agenciamiento o gestión de cargas, *aguas arriba*, provisto por el grupo adquirente, y el servicio de logística de contratos, *aguas abajo*, por parte de GEFCO ARG.
22. Por último, se evaluará si la transacción generó efectos de cartera dadas las actividades relacionadas de las empresas involucradas, a saber: el servicio de transporte marítimo de línea de contenedores, provisto por CMA CGM y CMA CGM ARG y el servicio de logística de contratos, provisto por GEFCO ARG.
23. Dado que el grupo adquirente no prestó servicios de FVL ni servicios de transporte marítimo *Roll-on/Roll-off* en Argentina entre 2019 y 2021, la presente transacción no generó efectos horizontales en los servicios de FVL entre las involucradas, ni generó efectos verticales entre los servicios de transporte marítimo *Roll-on/Roll-off*, *aguas arriba*, por parte de CMA CGM y CMA CGM ARG, y los servicios de FVL, *aguas abajo*, provistos por las empresas del lado de la Objeto.

⁵ La ex CNDC definió este mercado en ocasiones anteriores. Véase los siguientes dictámenes: Dictamen ex CNDC -IF-2019-84408759-APN-CNDC#MPYT de fecha 18 de septiembre de 2019, correspondiente al expediente EX-2019-21460535- -APN-DGD#MPYT del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado "CONC.1697 - CMA CGM S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N.º 27.442"; Dictamen- ex CNDC -IF-2020-9139980-APN-CNDC#MPYT de fecha 10 de febrero de 2020, correspondiente al expediente EX-2019-76824545- -APN-DGD#MPYT del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado "CONC.1723 - DSV A/S S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N.º 27.442"; Dictamen ex CNDC-IF-2012-116479086-APN-CNDC#MEC de fecha 31 de octubre de 2022, correspondiente al expediente EX-2021-91525485- -APN-DR#DNCE del registro del ex Ministerio de DESARROLLO PRODUCTIVO, caratulado: "DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC.1825)".

⁶ La ex CNDC definió este mercado con anterioridad. Véase el Dictamen ex CNDC IF-2022-99446734-APN-CNDC#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, correspondiente al expediente EX-2022-34390425--APN-DR#DNCE del registro del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, caratulado "CMA CGM S.A. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 1849)".

⁷ Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS definió este mercado en ocasiones anteriores. Véase los siguientes dictámenes: Dictamen DNCE N.º 48764134 de fecha 16 de mayo de 2022, caratulado "MAERSK LINES, HAMBURG SUD GROUP Y APM TERMINALS BUENOS AIRES S/ INFRACCIÓN LEY 27.442 (C. 1688)"; Dictamen DNCE N.º 102100103 de fecha 14 de noviembre de 2019, caratulado "CONCENTRACIÓN 1562 - MAERSK A/S, MAERSK LINE A/S, COLUMBUS CONTAINER SERVICES BVBA Y DR. AUGUST OETKER KG S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156".

III.2. Efectos horizontales

III.2.1.1. Mercado de servicios de agenciamiento o gestión de cargas (*freight forwarding services*)

24. Partiendo de un análisis más restrictivo, tomando las participaciones de mercado de las empresas involucradas y sus principales competidores en Argentina,⁸ por tipo de transporte a nivel nacional (marítimo, aéreo y terrestre), para el trienio 2019-2021, en base a la información aportada por la parte notificante,⁹ surge que, en todos los casos, las involucradas adquirieron una participación conjunta poco significativa (0-5%) en mercados históricamente atomizados,¹⁰ especialmente en el caso del transporte marítimo, que cuenta con empresas líderes a nivel global tales como KHUENE & NAGEL, DHL GLOBAL FORWARDING, DSV/PANALPINA, entre muchas otras.
25. Asimismo, al analizar este mercado relevante de manera agregada, esto es, considerando la actividad de agenciamiento o gestión de cargas en general, incluyendo todos los medios de transporte, surge que la participación combinada de las empresas involucradas en las ventas anuales de servicios de agenciamiento o gestión de cargas en general ha sido ínfima (inferior al 5%) entre 2019 y 2021, dando cuenta de la poca relevancia que las fusionadas tenían a nivel nacional al momento de la transacción.¹¹
26. En conclusión, esta SCE considera que el efecto horizontal resultante de la presente operación de concentración económica, en lo atinente a la actividad de agenciamiento o gestión de cargas en Argentina, no resultó una amenaza real ni potencial a la competencia en dicha actividad.

III.2.1.2. Mercado de servicios de logística de contratos (*contract logistics services*)

27. Al analizar las participaciones de mercado (sobre la facturación anual en euros) a nivel nacional, de las fusionadas y sus principales competidores, en el caso de los servicios de logística de contratos en Argentina,¹² correspondiente al trienio 2019-2021, se observa que la participación resultante de la operación bajo análisis fue poco significativa (inferior a 10%) en un mercado atomizado en el que, si bien contaba con muchos competidores, se destacó la presencia de una empresa líder –ANDREANI– con una sólida posición (30-35%), adquirida a través de los años en el país.
28. Por lo antedicho, se descarta la posibilidad de efectos unilaterales que hubieren atentado contra la competencia en el mercado analizado en perjuicio del interés económico general.

⁸ Las participaciones se calcularon sobre los ingresos anuales (en euros) del mercado relevante.

⁹ Dicha información surge de estimaciones efectuadas por la parte notificante y de la consultora “*Transport Intelligence*”.

¹⁰ La información competitiva ha sido analizada tanto en volumen (en toneladas en el caso del transporte aéreo y terrestre, y en TEUs en el caso del transporte marítimo) como en valor, y en ambos casos la participación conjunta es reducida (entre 0-5%) a lo largo del trienio bajo análisis.

¹¹ En el período bajo análisis, las empresas involucradas brindaban este servicio a lo largo del territorio nacional, especialmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.

¹² En base a información provista por las partes de sus propias estimaciones y de CEDOL (Cámara Empresaria de Operadores Logísticos).

III.3. Reforzamientos verticales

III.3.1.1. Servicios de transporte marítimo de línea de contenedores, *aguas arriba*, y servicios de agenciamiento o gestión de cargas, *aguas abajo*

29. Se recuerda que, producto de la transacción bajo análisis, se generó un reforzamiento de una relación vertical preexistente entre la actividad de transporte marítimo de línea de contenedores,¹³ realizada en el país por el grupo comprador, *aguas arriba*, y los servicios de gestión de transporte de cargas ofrecidos por la empresa objeto, *aguas abajo*.
30. Con relación a la actividad de transporte marítimo de línea de contenedores, es importante mencionar que, al momento de la transacción, el grupo adquirente era parte de los siguientes “Acuerdos de Uso Compartido de Buques”¹⁴ (*Vessel Sharing Agreements* o VSA): i) Asia Costa Este de Sudamérica 1 (Asia South America East Coast 1 – SEAS) operado por CMA CGM a través de un acuerdo operativo con EVERGREEN, YANGMING, COSCO;¹⁵ ii) América del Sur Fr. Eur. del Norte Plate Sling (South America Fr. North Eur. Plate Sling – SAFRAN1) operado por CMA CGM en virtud de un acuerdo de fletamento de espacio con MAERSK;¹⁶ iii) PLATAMRC (PLATAMRC) operado a través de un acuerdo operativo con LOGIN.¹⁷
31. Los VSA son acuerdos entre dos o más transportistas para compartir espacio en sus buques para el transporte de carga. Bajo estos acuerdos, los miembros de un VSA pactan operar conjuntamente un servicio marítimo usando sus buques. Como forman parte de la actividad de transporte marítimo de línea de contenedores de CMA CGM en el período en consideración, forman parte del reforzamiento de la relación vertical preexistente que tuvo lugar a partir de la operación bajo análisis, de modo que se incluirán en el análisis (la Comisión Europea adoptó el mismo enfoque al analizar esta actividad).¹⁸

¹³ Vale aclarar que esta actividad se mide por ruta marítima o *trade*, la cual se compone de dos tramos o *legs of trade* (es decir, dos direcciones, sentido importador y sentido exportador). Sin embargo, distinto es el enfoque que adoptan las empresas navieras, como en este caso el grupo adquirente, al definir su servicio de transporte marítimo de contenedores. En este caso, dicho servicio es definido como el trayecto de cada envío decidido por cada naviera, el cual abarca siempre dos puertos, ubicados en ambos extremos del servicio. En el caso de marras, el servicio provisto por el grupo adquirente involucra únicamente al puerto de Buenos Aires en Argentina.

¹⁴ Respecto de esta actividad, es importante señalar que, si bien el grupo adquirente tenía, al momento de la transacción, tres “Acuerdos de Uso Compartido de Buques” (conocidos como *Vessel Sharing Agreements* a nivel global), todos con escala en Buenos Aires, los mismos se podrían omitir en el análisis vertical en tanto cada miembro de este tipo de acuerdos se mantiene independiente de los otros y existe competencia entre ellos en la actividad económica que los nuclea (el transporte marítimo de línea de contenedores). Incluso, los clientes de estas navieras -incluidos los agentes de carga- con frecuencia invitan a las empresas pertenecientes a un mismo consorcio a negociar de forma separada o a presentar ofertas. Además, la pertenencia a un consorcio no es un factor clave para la elección por parte de los clientes. Los clientes suelen trabajar con varios transportistas dentro de un consorcio y pueden ejercer presión competitiva cambiando muy fácilmente de un transportista a otro dentro del mismo consorcio.

¹⁵ El VSA se vincula con la ruta Costa Este de Sudamérica – Asia.

¹⁶ El VSA se vincula con la ruta Costa Este de Sudamérica – Norte de Europa. Cabe señalar que, en el marco de este acuerdo, las asociadas operan en el Mediterráneo (puerto de Tánger) conectando la Costa Este de Sudamérica con el Norte de Europa.

¹⁷ El VSA se vincula con la ruta Intra – Costa Este de Sudamérica.

¹⁸ Véase el Caso No COMP/M.10733 CMA CGM/GEFCO de fecha 26 de julio de 2022, acápite (62) y (63).

32. El primer escenario del análisis *aguas arriba*, considera los volúmenes de carga contenerizada transportada hacia y desde un determinado país de origen o destino, es decir, exportaciones e importaciones. En este caso, se refiere a los volúmenes comercializados y las participaciones de mercado desde/hacia Argentina.¹⁹
33. Bajo este escenario, la participación de mercado del grupo CMA CGM en el servicio de transporte marítimo de línea de contenedores (en *twenty-foot Equivalent Unit* —TEUs—, la unidad estándar usada en transporte marítimo para medir la capacidad de carga de contenedores), fue marginal (inferior al 10%) a lo largo del período 2019-2021, de manera que dicho grupo careció de la habilidad para provocar un cierre de mercado en perjuicio de los competidores de GEFCO ARG en la actividad *aguas abajo*.
34. El segundo escenario calcula las participaciones por tramos de ruta (*legs of trade*) en el mercado más restringido, esto es, las rutas considerando los sentidos importador y exportador respecto a la Argentina. Se recuerda que un tramo es una de las dos direcciones de una ruta (los servicios hacia el Este y hacia el Oeste se analizan de manera independiente).²⁰ En la presente operación, las rutas en las que el grupo adquirente se encontraba activo fueron las siguientes: i) desde/hacia Argentina – Norte de Europa, ii) desde/hacia Argentina – Mediterráneo, y iii) desde/hacia Argentina – Lejano Oriente Asiático.
35. A continuación, se presenta una tabla por cada ruta antes mencionada, con las participaciones de mercado del grupo adquirente y sus principales competidores calculadas sobre los volúmenes comercializados por tramo de ruta (en TEUs), correspondientes al año 2021:

Tabla 2 | Participación del grupo CMA CGM y sus principales competidores en el servicio de transporte marítimo de línea de contenedores (en TEUs) en la ruta desde/hacia Argentina – Norte de Europa, 2021

Empresa	Participación de mercado (2021)	
	Desde Argentina hacia Norte de Europa	Desde Norte de Europa hacia Argentina
Maersk	15.20%	15-20%
MSC	15-20%	20-25%
Hapag Lloyd	15-20%	15-20%
CMA CGM	10-15%	10-15%
COSCO	0-5%	0-5%
Hamburg Sud	30-35%	20-25%
ZIM	0-5%	0-5%

¹⁹ En base a información provista por las partes de DATALINER.

²⁰ Esta metodología es la más usada por las autoridades de defensa de la competencia. El hecho de analizar este servicio por tramo de ruta se encuentra justificado en la sustituibilidad que existe entre los puertos que pertenecen a una misma zona de influencia regional, tanto desde una perspectiva de la demanda como de la oferta. Se recuerda que, del lado de la demanda, aun si los transportistas no sirven a todos los puertos dentro de una misma zona de influencia regional, el transbordo (*feeder*) y el transporte multimodal reducen la distancia entre estos diferentes puertos y justifican que se consideren como sustituibles; desde una perspectiva de la oferta, los transportistas podrían cambiar entre puertos que ofrezcan el mismo nivel de infraestructura e instalaciones en relación con ciertos servicios específicos.

Otros (líneas no contribuyentes)	0-5%	0-5%
Mercado total (TEUs)	110.000-120.000	100.000-110.000

Fuente: SCE en base a información provista por las partes de CTS Data.²¹

Tabla 3 | Participación del grupo CMA CGM y sus principales competidores en el servicio de transporte marítimo de línea de contenedores (en TEUs) en la ruta desde/hacia Argentina – Mediterráneo, 2021

Empresa	Participación de mercado (2021)	
	Desde Argentina hacia Mediterráneo	Desde Mediterráneo hacia Argentina
Maersk	20-25%	10-15%
MSC	35-40%	40-45%
Hapag Lloyd	10-15%	5-10%
CMA CGM	5-10%	10-15%
COSCO	0-5%	0-5%
Hamburg Sud	15-20%	15-20%
ZIM	0-5%	0-5%
Otros (líneas no contribuyentes)	0-5%	5-10%
Mercado total (TEUs)	60.000-70.000	50.000-60.000

Fuente: SCE en base a información provista por las partes de CTS Data.

Tabla 4 | Participación del grupo CMA CGM y sus principales competidores en el servicio de transporte marítimo de línea de contenedores (en TEUs) en la ruta desde/hacia Argentina – Lejano Oriente Asiático, 2021

Empresa	Participación de mercado (2021)	
	Desde Argentina hacia Lejano Oriente Asiático	Desde Lejano Oriente Asiático hacia Argentina
Maersk	15-20%	10-15%
MSC	15-20%	15-20%
Hapag Lloyd	10-15%	5-10%
CMA CGM	10-15%	5-10%
Hamburg Sud	15-20%	5-10%
ZIM	0-5%	5-10%
Nile Dutch Africa Line	0-5%	0-5%
OOCL	0-5%	0-5%
Otros (líneas no contribuyentes)	25-30%	35-40%

²¹ CTS se basa en las contribuciones de los transportistas. Las “líneas no contribuyentes” refieren a los volúmenes atribuidos a los competidores que no reportan a CTS.

Mercado total (TEUs)	100.000-110.000	240.000-250.000
----------------------	-----------------	-----------------

Fuente: SCE en base a información provista por las partes de CTS Data.

36. Según las Tablas 2 a 4, la participación del grupo adquirente en el transporte marítimo de línea de contenedores, medida por tramo de ruta, no resultó significativa en ningún caso. De modo que, bajo este enfoque alternativo, el grupo CMA CGM no tuvo la habilidad para provocar un cierre de mercado en perjuicio de empresas rivales de GEFCO ARG en la actividad de agenciamiento o gestión de cargas, *aguas abajo*.
37. Es importante mencionar que el mercado *aguas arriba* también se analizó en una dimensión más amplia, considerando la “Costa Este de Sudamérica” en lugar de Argentina²² —en base a información aportada por la parte notificante— y en ningún tramo de las tres rutas involucradas, la participación conjunta superó el 15% en el trimestre 2019-2021.²³
38. La siguiente tabla muestra las participaciones de mercado (en términos de las ventas en volumen) del grupo adquirente y de sus socios en los distintos Acuerdos de Uso Compartido de Buques (VSA) vigentes en 2021:²⁴

Tabla 5 | Participación del grupo CMA CGM en el marco de los Acuerdos de Uso Compartido de Buques (VSA) vinculados al servicio de transporte marítimo de línea de contenedores (en TEUs) en Argentina, 2021

Origen o destino	Origen Costa Este de Sudamérica (Sentido Exportaciones)	Destino Costa Este de Sudamérica (Sentido Importaciones)	VSA
Lejano Oriente Asiático	40-45% (CMA CGM (10-15%) + Evergreen/Cosco/YangMing (estimado 25-30%))	50-55% (CMA CGM (10-15%) + Evergreen/Cosco/YangMing (estimado 35-40%))	con Evergreen /Cosco/YangMing
Mediterráneo	30-35% (CMA CGM (10-15%) + Maersk (20-25%))	25-30% (CMA CGM (10-15%) + Maersk (15-20%))	con Maersk
Norte de Europa	25-30% (CMA CGM (15-20%) + Maersk (10-15%))	25-30% (CMA CGM (10-15%) + Maersk (10-15%))	con Maersk
Intra-Costa	80-85% (CMA CGM (45-50%) +	65-70% (CMA CGM (10-15%) +	con Login

²² Esta metodología es la forma en la que este mercado relevante es usualmente analizado por las autoridades de defensa de la competencia (incluyendo la Comisión Europea). Esta definición del mercado geográfico se encuentra justificada en la sustituibilidad que existe entre los puertos que pertenecen a una misma zona de influencia regional (*regional catchment area*), tanto desde una perspectiva de la demanda como desde una de la oferta.

²³ Las rutas analizadas en ambos tramos (desde/hacia) son las siguientes: i) Costa Este de Sudamérica/Norte de Europa; ii) Costa Este de Sudamérica/Mediterráneo; iii) Costa Este de Sudamérica/Lejano Oriente Asiático.

²⁴ La Comisión Europea consideró la existencia de una sustitución limitada entre puertos del Norte de Europa y la zona del Mediterráneo concluyendo que dichas regiones no pertenecen al mismo mercado geográfico relevante (Case N.º IV/M.831-P&O/ROYAL NEDLLOYD, párr. 34-39). Por este motivo, se analiza la región del Mediterráneo en forma separada a la del Norte de Europa, aun cuando, a decir de las partes notificantes, ambas regiones deberían tomarse en forma conjunta en tanto esta ruta interoceánica utiliza sólo un puerto en el Mediterráneo (el puerto de Tánger). Cabe señalar que el puerto de Tánger representa, en la práctica, la puerta de entrada a dicha zona.

Fuente: SCE en base a información provista por las partes de CTS Data.²⁵

39. Vale mencionar que la parte notificante aduce que los miembros de un VSA/consorcio son independientes y compiten entre sí. Según ella, un VSA/consorcio es un acuerdo puramente operativo²⁶ que consiste en la puesta en común de capacidades entre navieras en determinados tramos, que no implican ningún tipo de coordinación en materia de política comercial y de precios, y, más en general, de servicios y relaciones con la clientela, ni ningún reparto de costos o beneficios. En tal sentido, cada transportista se mantiene independiente en todos los aspectos comerciales y estratégicos.²⁷
40. Respecto de la Tabla 5, en la que se observan participaciones significativas en el caso de las rutas marítimas Costa Este de Sudamérica/Lejano Oriente Asiático e Intra-Costa Este de Sudamérica, la parte notificante sostiene que estos acuerdos tienen efectos pro-competitivos y permiten que empresas eficientes entren y operen en mercados en los que, de otro modo, tendrían una capacidad limitada. En el caso de los efectos pro-competitivos, argumenta que, al consistir estos acuerdos en el leasing de capacidades a competidores, le permiten a una empresa naviera revender espacios para contenedores a un competidor con el fin de explotar en forma óptima las capacidades de sus propios buques. Asimismo, según ella, estos acuerdos permiten a empresas eficientes entrar u operar en mercados en los que, de otro modo, tendrían limitaciones de capacidad. En particular, permiten a las navieras pequeñas y medianas entrar fácilmente o permanecer activas en el mercado, aumentando así la competencia al reducir las barreras de entrada a dichas empresas.
41. También, la parte notificante sostiene que los VSA se celebran sobre una base no exclusiva, lo que significa que los miembros pueden desplegar unilateralmente capacidades adicionales propias en las rutas cubiertas por estos acuerdos. Así, los miembros competirían en precios sin restringir las capacidades en el mercado. Como tal, la competencia no se vería afectada negativamente por la presencia de los consorcios navieros, y la presencia de consorcios en una determinada ruta no sería un indicador de poder de mercado de un transportista marítimo. Incluso, señaló que los

²⁵ Cabe destacar que EVERGREEN, COSCO y YANGMING no están contribuyendo a la base de datos de CTS. La participación de mercado brindada corresponde a todos los actores no contribuyentes activos en los tramos de ruta desde/hacia Lejano Oriente/Costa Este de Sudamérica, por lo tanto, está sobreestimada. En consecuencia, la participación de mercado conjunta ha sido calculada sobre una base conservadora.

²⁶ Estos acuerdos de asociación suelen durar entre 1 y 36 meses y pueden ser renovados.

²⁷ La parte notificante informó que, en Argentina (como en cualquier otro país), en el marco de un VSA, cada transportista aporta una cantidad de buques para operar el servicio conjunto y, a cambio, recibe una cantidad de espacios (*slots*) para contenedores en los buques utilizados en el servicio conjunto por los demás miembros del VSA, en función de la capacidad total de buques que aporta. El operador de un buque registra ingresos en relación con los espacios que utiliza en el buque de otro transportista (sin costos asociados), pero no registra ingresos con respecto a los espacios que son utilizados por el otro transportista en sus propios buques. Incluso, puede suceder que una de las partes de un VSA necesite más espacio para satisfacer la demanda de sus clientes. En ese caso, las otras partes del VSA pueden acordar incluir un *slot purchase agreement* en el contrato de VSA y, posteriormente, definir un precio para la compra de este espacio (conocido como *slot cost*).

VSA/consorcios permiten el desarrollo de una red más densa con conexiones más directas y económicas entre puertos.

42. Por tanto, en relación con las elevadas participaciones de la Tabla 5, cabe señalar que en ningún caso existieron barreras a la entrada, de modo que cualquier transportista pudo ingresar a esas rutas y competir con los transportistas establecidos. Asimismo, al analizar las participaciones de mercado en la ruta intracostera —entre Argentina y Brasil— por competidor (en ambos tramos), surge que el grupo adquirente tuvo participaciones poco significativas durante el trienio 2019-2021 (inferiores a 10% en la dirección sur de la ruta, y a 15% en la dirección norte).
43. De hecho, en el caso del VSA “PLATAMRC”, que cubre la ruta intracostera, si bien las participaciones fueron significativas en 2019-2021, el aporte de CMA CGM en términos de capacidad fue inferior al de su socio LOGIN.²⁸
44. Además, según la parte notificante, las participaciones elevadas en dicha ruta responden a que su medición surge de haber considerado sólo aquellos puertos donde el VSA operaba efectivamente (CMA CGM y LOGIN eligieron los puertos de Suape, en Brasil, y de Buenos Aires, en Argentina) pero, en rigor de verdad, la competencia se produjo con los transportistas que cubrieron la ruta intracostera a lo largo de todos los puertos que la componen, tal como se muestra a continuación:



45. Aun cuando las fusionadas hubieran tenido la habilidad de cerrar el mercado *aguas arriba* en perjuicio de los competidores del Objeto en la actividad *aguas abajo*, no tuvieron el incentivo para hacerlo, en tanto es habitual que las empresas de gestión de cargas recurran a múltiples transportistas marítimos, para los mismos tramos (*legs of trade*), para satisfacer sus necesidades en los servicios de transporte marítimo de línea de contenedores (dentro o fuera de consorcios) sin costo alguno (no deben pagar ninguna penalidad en caso de no presentarse) y sin demoras.²⁹
46. De hecho, ningún agente de gestión de cargas trabaja con un único transportista, ya que no existe ningún tipo de lealtad de marca en el rubro. Incluso, los agentes de gestión de cargas fomentan la competencia entre transportistas marítimos por varios motivos.

²⁸ CMA CGM aportó un solo buque (equivalente a 475 TEUs) mientras que Login aportó tres buques (equivalente a 1.425 TEUs).

²⁹ No existen costos de cambio para los agentes de carga ni en rutas intracosteras ni en rutas transoceánicas.

47. En primer lugar, porque la calidad del servicio de gestión de cargas depende de su capacidad para elegir de manera óptima a navieras de renombre de modo de ofrecer sus servicios al mejor precio para sus clientes, según sus necesidades y limitaciones.³⁰
48. En segundo lugar, producto de que los contratos entre los agentes de carga y las empresas navieras no son de exclusividad ni a largo plazo, y las ausencias por parte de los agentes son frecuentes en tanto no existen costos de cambio, ni en rutas intracostas ni en rutas transoceánicas, tal como fuera mencionado (incluso, pueden cambiar de proveedor hasta el último minuto antes de la carga efectiva del contenedor en un buque).
49. El hecho de poder cambiar de empresa naviera con relativa facilidad otorga a los agentes de carga un fuerte poder de negociación, pudiendo negociar precios con los transportistas mediante, por ejemplo, la amenaza de cambiarse a proveedores alternativos.
50. En tercer lugar, porque los agentes de gestión de cargas buscan diversificar su riesgo entre distintos sistemas de transporte marítimo. La existencia de múltiples opciones de transportistas permite a los agentes de carga mantener mayor flexibilidad y protegerse frente a riesgos, tales como fuerza mayor, cancelaciones de salidas programadas (*blank sailings*), embarques postergados (*rolled shipment*) o ciberataques que puedan interrumpir las comunicaciones o las operaciones.
51. En cuarto lugar, los agentes de carga están bien informados sobre las condiciones ofrecidas en el mercado de transporte marítimo de línea de contenedores. En Argentina, varias empresas de transporte marítimo de línea de contenedores ofrecen enlaces EDI³¹ directos a sus clientes, así como sistemas IT para reservas, instrucciones y documentación. Además, los cronogramas de navegación de las empresas navieras son accesibles para los clientes y los servicios de transporte marítimo pueden reservarse sin complicaciones.
52. En quinto lugar, dada la ausencia de barreras regulatorias para ingresar a las rutas marítimas de corta distancia (intracostas) en Argentina,³² cualquier transportista puede trasladar contenedores desde Argentina hacia Brasil y viceversa. No existe, según la parte notificante, un costo específico para ingresar a una ruta comercial determinada en el país. Una empresa de transporte marítimo de línea de contenedores puede comenzar a operar en una nueva ruta comercial reasignando buques existentes o fletando buques adicionales. La oferta depende de la demanda de los clientes y de las capacidades disponibles.

³⁰ Por ejemplo, la fecha de recogida de la carga o los puertos de salida y destino y, más generalmente, las características del servicio de transporte marítimo de línea de contenedores (frecuencia/días de escala en la semana; recorrido/tramo de descarga; si requiere o no un transbordo en un puerto intermedio).

³¹ Los enlaces EDI son conexiones digitales entre los sistemas informáticos de diferentes empresas involucradas en el transporte marítimo de línea de contenedores. Esto permite que las empresas navieras y los agentes de carga envíen y reciban información de manera automática en lugar de enviar correos electrónicos o formularios en papel (como solicitudes de reserva, envío de detalles sobre la carga transportada, recepción de actualizaciones sobre los contenedores e intercambio de documentación y autorizaciones aduaneras).

³² Esto, desde que Brasil puso fin al acuerdo de transporte marítimo con Argentina, el 5 de febrero de 2022. Para más información visitar los siguientes sitios web: <https://www.iprofesional.com/comex/347297-brasil-rescinde-acuerdos-bilaterales-de-transporte-maritimo> y <https://www.cronista.com/transport-cargo/golpe-al-mercosur-cayo-oficialmente-el-acuerdo-de-transporte-maritimo-con-brasil/>.

53. Por último, la conformación de consorcios, *aguas arriba*, genera competencia entre empresas navieras dentro de un mismo trayecto de un buque al tiempo que reduce los costos de cambio de los agentes de carga.³³
54. En razón de lo expuesto, el grupo adquirente carecía del incentivo para implementar una estrategia de exclusión o cierre de mercado exitosa, en perjuicio de los competidores de GEFCO ARG en la actividad de gestión de cargas, ya que corría el riesgo de poner en peligro su relación comercial con los agentes de carga *aguas abajo*, que constituían su principal fuente de actividades e ingresos. El grupo adquirente no tuvo otra opción que continuar suministrando sus servicios a otros agentes de carga ya que las actividades de GEFCO ARG en el mercado *aguas abajo* no habrían compensado por sí solas las pérdidas sufridas *aguas arriba* ante una eventual estrategia anticompetitiva en dicho momento.
55. Respecto del mercado *aguas abajo*, GEFCO ARG no tuvo la capacidad para provocar un cierre en detrimento de empresas rivales del grupo adquirente *aguas arriba*, dada la participación poco significativa previamente analizada en la actividad de agenciamiento o gestión de cargas (inferior al 5% a lo largo del período 2019-2021).
56. En base a lo anterior, esta SCE concluye que la presente transacción careció de la potencialidad para restringir o distorsionar la competencia en los mercados relevantes vinculados al efecto vertical analizado, de modo de resultar un perjuicio para el interés económico general.
57. En consecuencia, el reforzamiento vertical analizado no resultó preocupante en términos de su impacto sobre la competencia.

III.3.2. Servicio de agenciamiento o gestión de cargas, *aguas arriba*, y servicio de logística de contratos, *aguas abajo*

58. La presente transacción produjo un reforzamiento de una relación vertical preexistente entre el servicio de agenciamiento o gestión de cargas, realizado por el grupo adquirente, *aguas arriba*, y el servicio de logística de contratos de GEFCO ARG, *aguas abajo*.
59. Según los datos analizados con anterioridad, el grupo CMA CGM no tuvo la habilidad para causar un cierre de mercado *aguas arriba*, en perjuicio de empresas rivales de la Objeto, *aguas abajo*, dada su participación poco significativa (inferior al 5%) en la actividad de gestión de cargas a nivel nacional. Tampoco pudo haber tenido el incentivo para tal cerramiento en tanto la actividad de logística de contratos no depende de la actividad de gestión de cargas para funcionar (si bien existe un vínculo entre ambas actividades, el servicio de logística puede operar en forma independiente de la actividad *aguas arriba*).
60. En igual sentido, dada la participación reducida de GEFCO ARG en la actividad de logística de contratos en 2021 (inferior al 10%), la entidad fusionada careció de la habilidad de cerrar el mercado *aguas abajo* en perjuicio de empresas que competían con el grupo adquirente en la actividad de agenciamiento o gestión de cargas, *aguas arriba*. Máxime cuando la logística de contratos no depende necesariamente de la gestión de cargas para operar correctamente.

³³ Según la parte notificante, los transportistas compiten intensamente por los clientes y, aún más, por los agentes de carga marítimos, que son cuentas globales clave y, como tales, representan una parte crucial de los ingresos de los transportistas.

61. Considerando lo expuesto, esta SCE concluye que la presente operación no despertó mayores preocupaciones en términos de un posible daño a la competencia en los mercados verticalmente relacionados.

III.4. Efectos de cartera (conglomerado)

III.4.1. Servicios de transporte marítimo de línea de contenedores y servicios de logística de contratos

62. La transacción bajo análisis pudo haber generado efectos de cartera entre las actividades de transporte marítimo de línea de contenedores (grupo comprador) y de logística de contratos (GEFCO ARG), en tanto ambos servicios pertenecen a mercados relacionados, esto es, servicios que se adquieren por un grupo de consumidores para un mismo uso final (ya sea juntos, en un paquete, o en forma separada). La principal preocupación en estos casos es la de un eventual apalancamiento o venta atada: la combinación de productos o servicios en mercados relacionados pueden conferirle a la entidad fusionada la habilidad y el incentivo de apalancar una posición de dominio en un mercado a otro, mediante la venta atada o el empaquetamiento de esos productos/servicios.
63. En cuanto a la habilidad para atar o empaquetar ambos servicios, la entidad fusionada careció de poder de mercado en ambas actividades según lo analizado con anterioridad. Además, se observa que dichos servicios han estado disponibles en forma individual e independiente de otros proveedores.
64. Incluso, las estructuras de mercado de ambos servicios difirieron, lo que dificultó el atamiento o empaquetamiento. Mientras que los servicios de logística de contratos son customizados, basados en las necesidades, deseos y expectativas del cliente, los servicios de transporte marítimo de línea de contenedores son estándar, es decir, no customizados. En resumen, esta SCE considera que hubiera sido improbable un efecto negativo en precios o en materia de elección sobre ambos servicios como consecuencia de una eventual estrategia de venta atada o de empaquetamiento. Tal estrategia no hubiera afectado la habilidad y el incentivo a competir de empresas rivales ni el acceso a esos servicios en forma separada por parte de los clientes en ambos mercados.
65. De acuerdo con todo lo expuesto, y considerando los «*Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas*» (los “*Lineamientos*”),³⁴ la operación bajo análisis no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general y tampoco tiene entidad suficiente para generar efectos anticompetitivos, por lo que no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia en ninguno de los mercados relevantes analizados en el marco de los efectos horizontales, verticales y de cartera generados.

III.5. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

66. Esta SCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

³⁴ Los *Lineamientos* fueron aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018 del 11 de abril de 2018, y están disponibles en el [sitio web](#) de esta ANC.

IV MULTA POR NOTIFICACIÓN TARDÍA

IV.1. Consideraciones y análisis sobre la notificación tardía

67. Como ya fue señalado previamente, CMA CGM notificó la operación de concentración económica fuera del plazo establecido en los artículos 9° y 84 de la LDC, lo que amerita la aplicación de la multa que estipula el artículo 55, inc. d), en función de lo establecido por el artículo 84 de la misma ley.
68. En efecto, conforme dispone el artículo 9° del Decreto PEN 480/18, reglamentario de la LDC, *“... los actos indicados en dicho artículo 9° de la Ley N° 27.442, deberán obtener la autorización establecida en el artículo 14 de dicha norma, antes que suceda cualquiera de los siguientes supuestos... En las adquisiciones de propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda previo al día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición...”*.
69. Por su parte, el artículo 84 del decreto citado dispone que *“El texto del artículo 9°, primer párrafo, de la Ley N° 27.442 que el artículo 84 de la citada norma establece que registrará hasta tanto transcurra UN (1) año desde la puesta en funcionamiento de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, dispone un plazo de UNA (1) semana para la notificación. El mismo comenzará a correr... c. En las adquisiciones de la propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones, el día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición. d. En los demás casos, el día en que quedare perfeccionada la operación en cuestión en virtud de las leyes respectivas”*.
70. Por otro lado, el artículo 9°, párrafos 10 y 11 del mismo decreto establece que: *“En todos los casos previstos en los incisos a), b), c) y d) del artículo 7° de la Ley N° 27.442, la notificación deberá ser realizada por la parte adquirente o la parte fusionante y fusionada, según corresponda, o sus controlantes inmediatos o finales. En los casos previstos en el inciso e) del artículo citado, la notificación deberá ser realizada por la empresa que adquiera influencia sustancial en la estrategia competitiva de una empresa, o sus controlantes inmediatos o finales... En todos los casos, la notificación será facultativa para la parte vendedora. El TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA podrá requerir la participación de la vendedora o cedente, según corresponda, en el trámite de notificación”*.

IV.2. La capacidad económica del infractor

71. De conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 55, inc. d), de la LDC, se considerará para establecer la multa que aquí se recomienda el *“... volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico...”*.
72. En el caso que se analiza, la multa se impone a CMA CGM, la empresa obligada a notificar la presente operación de concentración económica.
73. La suma total de ventas de CMA CGM ARG y de CEVA ARG ascendía a AR\$ 6.644.635.066,16.³⁵ en Argentina en el año 2021.³⁶

35 PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS CON DIECISEIS CENTAVOS.

36 Balance y Memoria de CMA CGM ARG y CEVA ARG correspondiente al ejercicio finalizado en 2021 y agregado al IF-2025-11848922-APN-DTD#JGM en el orden 309.

IV.3. Plazo en la demora

74. La función disuasoria de la multa a imponer estipula que esta será mayor cuanto mayor sea el plazo de demora. Ello implica que, en la medida en que el plazo se prolongue, tal circunstancia será tenida en cuenta al momento de establecer el quantum de la sanción.
75. El cierre de la presente operación tuvo lugar el 29 de julio de 2022 y el formulario F0 - F1 fue presentado el 5 de noviembre de 2024.
76. Por lo indicado, CMA CGM presenta un retraso en la notificación de la operación analizada que asciende a QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO (545) días hábiles administrativos —lapso que transcurrió entre el 8 de agosto de 2022 y el 4 de noviembre de 2024, ambos inclusive.

IV.4. Monto de la multa

77. El artículo 84 de LDC dispone que, en caso de incumplimiento con el deber de notificar la concreción de una operación de concentración económica dentro del plazo estipulado, se aplicará la multa establecida en el artículo 55, inc. d), de la misma norma, la cual podrá ascender a “... una suma diaria de hasta un cero coma uno por ciento (0,1%) del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico. En caso de no poder aplicarse el criterio precedente, la multa podrá ser de hasta una suma equivalente a setecientos cincuenta mil (750.000) unidades móviles diarios”.
78. El volumen total de ventas de CMA CGM ARG y de CEVA ARG asciende a AR\$ 6.644.635.066,16.³⁷ El valor de ventas de GEFECO ARG, BSM TRANSPORTES y SAM TRANSPORTES en Argentina, informado por la parte notificante, asciende a la suma de AR\$ 10.596.019.690.³⁸
79. El volumen total de ventas del grupo comprador y del objeto en 2021 asciende a AR\$ 17.240.654.756,16.³⁹
80. El 0,1% de esta suma asciende a AR\$ 17.240.654,75.⁴⁰ Teniendo en cuenta que la unidad móvil a la fecha de emisión de este dictamen tiene un valor de AR\$ \$1.450,05.- este 0,1% reseñado equivale a 11.889,70 unidades móviles.⁴¹
81. En lo que se refiere a la graduación de la multa, el artículo 56 de la LDC establece que la autoridad de aplicación deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, el tamaño del mercado afectado, la duración de la concentración y la reincidencia o antecedentes del responsable, así como también la capacidad económica. Este mismo artículo dispone que el nivel de colaboración prestado por el infractor podrá ser considerado un atenuante en la graduación de la sanción.

³⁷ PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS CON DIECISEIS CENTAVOS.

³⁸ PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA.

³⁹ PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON DIECISEIS CENTAVOS.

⁴⁰ PESOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

⁴¹ El 16 de enero de 2026, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) dictó la Resolución 6/2026, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CINCO CENTAVOS (AR\$ 1450,05).

82. Asimismo, el artículo 56 del decreto reglamentario estipula que: *“La imposición de la multa se realizará por Resolución fundada del TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, identificando a las personas humanas o jurídicas involucradas en los actos prohibidos en los Capítulos I y II y en el artículo 8° del Capítulo III de la Ley N.º 27.442 y, conforme lo dispuesto en el artículo 55 de dicha Ley, será expresada en unidades móviles y será fehacientemente notificada a las partes”*.
83. Así las cosas, en el caso concreto deben considerarse como atenuantes: (i) el hecho que, de acuerdo con el presente dictamen, la operación notificada no viola el artículo 8° de la LDC; (ii) que CMA CGM se ha presentado espontáneamente a notificar la operación y ha prestado absoluta colaboración en todos los pedidos de información que les efectuara esta SCE; (iii) que de acuerdo a lo manifestado por CMA CGM en su presentación de fecha 25 de junio de 2025, refieren que habían solicitado el asesoramiento legal especializado a un importante estudio jurídico, respecto de la obligación de notificar en todas y cada una de las jurisdicciones, incluyendo a la Argentina, y que dicho informe concluyó que no era necesario la notificación en nuestro país, por ende la operación fue notificada de manera tardía por un error en el cálculo de los volúmenes de negocio de las empresas involucradas, y no hubo indicios de maniobras para ocultar la operación y evitar la notificación; y (iv) que CMA CGM no tiene antecedentes de otra notificación tardía.
84. En base a las consideraciones efectuadas en párrafos anteriores, esta SCE entiende que corresponde aplicar a CMA CGM, en su carácter de adquirente y de conformidad a lo previsto en el artículo 55, inc. d), de la LDC, una multa equivalente al 2% del máximo diario posible y a DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y NUEVE UNIDADES MÓVILES (237,79 UM) por día, que en total suma CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE UNIDADES MÓVILES (129.597 UM) por los 545 días de retraso, que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el artículo citado.

V CONCLUSIONES

85. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
86. En virtud de las consideraciones expresadas previamente, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que corresponde:
- (a) Autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición del control exclusivo sobre GEFCO S.A., y sus subsidiarias directas e indirectas por parte de CMA CGM S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
 - (b) Imponer a CMA CGM S.A., en su carácter de adquirente, una multa de CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE UNIDADES MÓVILES (129.597,69 UM) en virtud de la notificación tardía de la operación de concentración económica analizada en las presentes actuaciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 9°, el artículo 84 y el artículo 55, inc. d), de la Ley 27.442.
 - (c) Establecer el plazo de DIEZ (10) DÍAS para que se haga efectiva la sanción desde la notificación de la respectiva resolución, bajo apercibimiento de

efectuar la ejecución judicial por intermedio de la Dirección de Gestión y Control de Asuntos Contenciosos de Industria, Pyme, Comercio y Minería, del Ministerio de Economía.

- (d) Hacer saber a la parte notificante que la multa impuesta deberá ser abonada a través de la plataforma *E-Recauda*, emitiendo un Volante de Pago Electrónico a favor de la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - Multas Concentraciones.

87. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: Conc. 2000- Dictamen SCE [aprueba] +[multa]

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.